

Отчёт о глубоком исследовании: лицензирование, налоги и валидация рынка

20 августа 2026 г. · Платформа токенизированного участия в прибыли итальянских отельных и спа-активов. Заккрытие вопросов, оставшихся открытыми в отчётах от 8 июля 2026 г., силами 7 параллельных исследовательских агентов (300+ источников).

Настоящий отчёт не является юридической или налоговой консультацией.

01 Итальянский отельный/спа-рынок и математика доходности

02 Эстония: порог, регистрация, банкинг, налоги

03 Проверка PSP / эскроу

04 Тарифы конкурентов и прибыльность

05 Италия / правила CONSOB

06 Варианты лицензирования и фазовый план

07 Налоговая карта (со ставками)

08 Резюме и список действий

€12 млн

Новый потолок освобождения от проспекта (Эстония и Италия, с 5 июня 2026 г.) — но это **суммарно по всему ЕС**, а не на страну.

ECSPR ×

Краудфандинговая лицензия закрыта для активов собственной группы: ст. 8(2) запрещает акционерам с долей $\geq 20\%$ и подконтрольным им лицам выступать владельцами проектов.

~47%

Базовая для планирования сквозная налоговая потеря (24% IRES + 1,2% у источника + эстонское освобождение + налог инвестора). На 0% по PSD полагаться нельзя.

8–12%

Годовая доходность, которую розничный инвестор потребует от неликвидной бумаги с участием в выручке отеля (якоря: ВТР ~4%, RE-краудфандинг 10–14%).

Итальянский отельный/спа-рынок: инвестиционная история и математика доходности

Вывод

Макроистория сильная и хорошо задокументирована: рекордный туризм, максимальный за десятилетие объём инвестиций в отели, 50–75% иностранного капитала, термальный сегмент растёт почти двузначными темпами. Сложность — в математике доходности: институционалы оценивают prime-отели по cap rate 5–6,5%, тогда как фактические альтернативы розницы означают ожидание примерно **8–12% годовых** по неликвидной бумаге с участием в выручке. Продукт с доходностью 5–6% конкурировал бы с ВТР и институциональной недвижимостью, не имея их надёжности.

Инвестиционный рынок (подтверждено)

- **2024:** ~€2,1 млрд сделок (+36%); отели — 2-й по величине класс активов Италии (CBRE).
- **2025:** €2,35–2,5 млрд — рекорд десятилетия, ~110 сделок (максимум с 2007 г.). Доминируют Рим и Венеция; 39–48% объёма — люкс; средняя цена номера €220 тыс. (сходятся Colliers, C&W, EY, Scenari).
- **Иностранный капитал:** 53% в 2025 г. (EY), 73% в 1 кв. 2026 г. (JLL). Доля family offices выросла до 22%.
- **Доходности (ориентир):** trophy ~5,0–5,5%; prime ~5,5–6,5%; вторичные локации 6,5–6,7%+. Для вторичного отельного/спа-актива реалистичный cap rate — 6,5–8%+ (оценка).
- **Сигнал структуры сделок:** 59–73% объёма — vacant possession (передача без оператора): покупатели платят премию за контроль.

Операционные показатели, туризм и спа-сегмент

- В 2025 г. Италия — лидер Европы по росту RevPAR к 2019 г. (+53%, €159). Но рост теперь **ценовой (ADR) и замедляется** (RevPAR H1 2025 +3%) — в прогнозах нужна осторожность.
- Туризм: 2024 — абсолютный рекорд (466 млн ночёвок, Италия обошла Францию); 2025 — новый рекорд (~479 млн, расходы иностранцев €57 млрд). Сезон удлиняется (доля лета снизилась до 57%).
- Wellness-экономика Италии — \$140,6 млрд (10-е место в мире); оборот термального сектора ~€1,2 млрд (+8%), ~320 объектов.
- **Отраслевое предупреждение:** лидер сегмента QC Terme получил €40 млн спасательного финансирования + €15 млн докапитализации для оздоровления отчётности. Terme di Saturnia при этом растёт (выручка €28,2 млн, +10%).

Якоря доходности (20 августа 2026 г.)

альтернатива	доходность
Итальянские 10-летние ВТР (безрисковый якорь)	~4,04%
Prime-отель в аренде (институциональный)	cap rate 5,0–6,5%
Итальянский RE-краудфандинг (ср. H1 2025)	lending 10,4% / equity 14,5%
Европейский RE-краудфандинг	lending 9–11% / equity IRR 8–13%

Факторы риска (уровень эмиссионной документации)

- **Сезонность:** в прибрежных регионах Италии свыше 50% ночёвок приходится на лето — денежный поток revenue share будет сильно сезонным.
- **Зависимость от оператора:** договор аренды переносит риск на арендатора (облигационный профиль + кредитный риск арендатора); договор управления оставляет риск GOP на собственнике — именно этот выбор определяет поведение «revenue share».
- **Сарех/дистресс:** ~40% итальянских отелей старше 30 лет без реновации (в основном энергоклассы F/G); NPL в гостиничном секторе снова растут с 2024 г. Энергия структурно дорогая; спа-активы энерго- и водоёмки.
- **Прецедент по дистрибуции:** Banca d'Italia в июле 2025 г. приостановил крупнейшую RE-lending платформу Италии Recrowd (€219 млн) — прямо релевантный регуляторный прецедент для розничных каналов продаж.

Раздел 02

Эстония: подтверждение порога, регистрация, банкинг, налоги

Вывод

Главная неопределённость Отчёта 1 закрыта: **порог освобождения от проспекта с 5 июня 2026 г. — €12 млн** (Рийгикогу 79-1; режим неутверждаемого информационного документа сохраняется). Налоговых сюрпризов нет: налог на распределённую прибыль **остался 22/78** (оборонный налог и повышение до 24% отменены). Важная поправка: выпуск Rotermann City **не был токенизированным** — токенизированного розничного прецедента в Эстонии по-прежнему нет.

Цифры регистрации (2026)

статья	стоимость / срок
Карта e-Residency	€150 · 3–5 недель (критический путь)
Регистрация OÜ	€265 · 1–3 рабочих дня
Минимальный капитал	€0,01 на акционера
Сервис-провайдеры (1Office / Xolo / Companio)	регистрация €265–315; бухгалтерия от €35–79/мес; адрес+контактное лицо ~€200–400/год

Банкинг: реалистичная картина

- **LHV:** требование эстонской привязки + личная идентификация + €300 невозвратный сбор; тариф высокого риска €1 000 / €100 в мес. Для эмитента ценных бумаг с турецкими UBO без эстонской привязки шанс на онбординг крайне низок.
- **Wise Business:** ограничения на финансовые услуги и средства третьих лиц — для денег инвесторов использовать нельзя.

- **Paysera:** онбордит компании e-Residency (~€5/мес); Турция в списке «усиленной проверки» — возможно, но с расширенной due diligence. **Самый реалистичный операционный счёт.** Средства инвесторов всё равно останутся у PSP/эскроу, поэтому банковский барьер не критичен.

Сигнал спроса (прецеденты)

Аппетит балтийской розницы к бумагам на недвижимость в режиме информационного документа доказан: **Volta SKAI** (дек. 2025) закрыла облигации на €4 млн с купоном 8,3% при переподписке 2,2х (488 инвесторов); **Everaus** (май 2025) — €3 млн → €5 млн, переподписка 3,16х, 1 601 инвестор. Уровни купонов (7,75–8,5%) согласуются с якорем доходности из раздела 01.

Раздел 03

PSP / эскроу: проверка шорт-листа

Вывод

Все три кандидата актуальны; никто не публикует тарифы для crowdfinvesting. Для эстонского эмитента **наиболее подтверждённое соответствие — Lemonway** (прецедент Estateguru). securapay функционально глубже всех (эскроу + движок выплат процентов/погашений). Новые кандидаты: **ConnectPay (LT)** и **Treezor (FR)**. Решение сделать SEPA основным рельсом верно — живой crowdfinvesting фактически работает на SEPA.

ПРОВАЙДЕР	ПОДТВЕРЖДЕНО	ЦЕНОВОЙ СИГНАЛ	ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС
securapay (DE, BaFin)	Эскроу с защитой от банкротства по ZAG; автоматические выплаты процентов/погашений по API; проекты с 1 000+ инвесторов (Invesdor)	Непубличный, индивидуальные oferty	Примет ли эстонского эмитента; реально ли открывают карты для ценных бумаг
Lemonway (FR, ACPR)	Паспорт в ~29 стран, ~200 краудфандинговых платформ; эстонский прецедент: Estateguru (2023)	setup €5 490 + €840/мес + SEPA-выплата €0,50	Онбордит ли self-issuer без лицензии ECSP
Mangopay (LU, EMI)	Активная краудфандинговая вертикаль; неограниченный срок эскроу; платформы ЕЭЗ в скоупе	карта ~1,3–1,8% + €0,18 (историч.)	Политика по турецким UBO

- **Chargeback:** возврат по карте после завершённой подписки оставляет кредитный риск на эмитенте («Repudiation Wallet» может уйти в минус); по SEPA DD — 8 недель безусловного возврата. Если открывать карты, PSP скорее всего потребует rolling reserve.
- **Стоимость выплат:** распределение прибыли 5 000 инвесторам по прайсу Lemonway ≈ €2 500; выплаты внутри кошельков обычно бесплатны.
- **Вопросы поставщикам:** (1) онбординг self-issuer? (2) MoR/резерв по картам? (3) цена KYC и batch-выплат? (4) процесс по турецким UBO?

Тарифы конкурентов, прибыльность и состояние рынка

Вывод

Заложенная в модели **success fee 5–6%** находится в **верхне-средней части подтверждённого диапазона (3–10%) и защитима**. У **листингового сбора €15 тыс.** нет аналога в краудфандинге (в ~2,5–3 раза выше прайса токенизационной инфраструктуры) — защитим только если в пакет входит юридическая/структурная работа. **Сервисный сбор 0,75%/год консистентен**. Самый отрезвляющий факт: два структурно ближайших аналога — Rendity и Recrowd — один закрылся, другой приостановлен; итальянский рынок за год сжался на 36,8%.

ПЛАТФОРМА	SUCCESS FEE С ЭМИТЕНТА	ПРИМЕЧАНИЕ
EstateGuru (EE)	3–4%	+ 0–2%/год управление; с инвестора 0,96% AUM
Exporo (DE)	~5%	продукт Bestand
ClubFunding (FR)	4–7%	лидер рынка
Homunity (FR)	5–10%	стандарт 5%
Doorway (IT)	8%	итальянский диапазон ~4–8% + фикс. издержки
Rendity (AT)	«средние однозначные %» + годовой сбор	точный аналог модели EuropaTech — закрылась
Blocksquare (инфраструктура)	\$5 990/выпуск + \$69/мес	официальный прайс — база сравнения для €15 тыс.

Уроки прибыльности

- **EstateGuru:** первый прибыльный год — 2024 (выручка €8,4 млн, чистая прибыль €104 тыс.) — за счёт глубокого сокращения затрат + сбора AUM с инвесторов.
- **La Première Brique:** в 2023 г. выручка €2,47 млн, **чистая прибыль €852 тыс. (маржа 34%)** — bond lending с билетом от €1, очень бережливая структура.
- Что отличает прибыльных: долговой/облигационный инструмент, авансовый take rate 3,5–5%+, бережливые затраты, один домашний рынок, двусторонняя монетизация. Убийца прибыли — агрессивная интернационализация.
- САС никто не публикует; в финтехе ~\$269+ на активированного клиента (2025). Порог САС ≤ €200 в модели агрессивен, но не невозможен; ~€67 в первый год — нереалистично.
- Рынок: Франция стабилизировалась; **Италия –36,8%** (июл. 25 – июн. 26, уровень 2020 г.); Германия в волне дефолтов. У Rendity 40%+ раундов имели просрочки/банкротства — управление дефолтами — вопрос жизни и смерти.

Италия / CONSOB: критические правила

КРИТИЧЕСКИЙ РИСК

Конструкция «платформа вне Италии» сама по себе не защищает. Практика CONSOB: если сайт **доступен на итальянском (включая автоперевод) и регистрация итальянских пользователей не заблокирована**, оферта считается сделанной в Италии — с полномочиями приостановки и блокировки через провайдеров (с июля 2019 г. **заблокировано 1 522+ сайта**; ещё в январе 2026 г. останавливались зарубежные онлайн-планы с разделом дохода). Настоящая reverse solicitation: без итальянского контента, без таргетированного на Италию маркетинга, желательно с геоблокировкой.

- **Порог:** Италия по D.Lgs. 86/2026 подняла порог €8 млн → €12 млн (опцию €5 млн не взяла). Для оферт €8–12 млн подаётся и публикуется «documento di sintesi». Имплементационный регламент CONSOB на 20 августа всё ещё на консультации (с 18 июня 2026 г.).
- **Ловушка «prodotto finanziario»:** итальянские правила оферты шире ценных бумаг MiFID — достаточно триады «капитал + ожидание дохода + риск». Эстонское освобождение не спасает оферту, обращённую к Италии, от итальянских правил.
- **Маршрут ECSPR:** потолок €5 млн на владельца проекта за 12 месяцев (сумма по всем платформам + освобождённым выпускам) — несовместим с целью €12 млн/год; дробление — риск обхода (anti-circumvention).
- **Пробел в прецедентах:** CONSOB-совместимого розничного токенизированного выпуска на отель/спа нет. Инфраструктура Decreto Fintech готова, но первые цифровые выпуски институциональные (CDP-Polygon). Пример MetaWealth в Риме — маршрут крипто-лицензии, регуляторно спорный, не брать за образец. Преимущество первопроходца реально, но отсутствие прецедента = отсутствие проверки регулятором.

Варианты лицензирования и фазовый план

ГЛАВНЫЙ ВЫВОД

Краудфандинговая лицензия ECSPR структурно непригодна для активов собственной группы. Ст. 8(2): платформа не может принимать в качестве владельцев проектов акционеров с долей $\geq 20\%$, своих менеджеров и любых подконтрольных им лиц (то есть итальянскую PropCo). Манёвр с удержанием долей ниже 20% хрупок — регуляторы смотрят на экономическую реальность. ECSPR осмыслен только при стратегии настоящего маркетплейса для сторонних активов; лицензию «не арендовать» (tied-agent режима нет).

МАРШРУТ	КАПИТАЛ	СРОК	ГОДОВЫЕ ЗАТРАТЫ	СВОИ АКТИВЫ?	ПОТОЛОК
Безлицензионный self-issuance (текущий)	€0	сразу	PSP ~0,5–1,5%	Да	€12 млн/год по всему ЕС
Лицензия ECSP (LT/EE)	€25 тыс .	4–6 мес.	~€100–300 тыс .	Нет — ст. 8(2)	€5 млн/12 мес. на владельца проекта

Фирма MiFID (уровень €75 тыс.)	€75 тыс.	9–15 мес.	~€300–700 тыс.	Да	—
Liability umbrella (DE)	€0	8–16 недель	~€30–90 тыс. + % от объёма	Да	—
MiCA CASP	Не требуется — инструмент MiFID исключён по ст. 2(4)(а) MiCA (подтверждено)				

- **Особый случай Германии:** продажи свыше €1 млн по освобождению — только через лицензированного посредника (с лимитами €1/10/25 тыс. на инвестора) — если Германия в планах, umbrella обязательна: Effecta (70+ компаний), DonauCapital (выбор STOKR), Concedus (go-live 8–16 недель).
- **Фаза 1 (launch → ~€12 млн/год):** безлицензионный self-issuance + PSP/эскроу; для Германии — umbrella. **Фаза 2 (€10–30 млн/год):** утверждённый проспект ЕС (паспортируемый, без потолка) + umbrella; собственная лицензия MiFID лишь при объёме €20–30+ млн/год. **Фаза 3 (вторичный рынок):** пассивная доска объявлений → брокер под umbrella (модель Expro) → вместо собственного MTF листинг на существующем DLT TSS (21X / Axiology).
- Механика мультистрановой освобождённой оферты по Listing Act (новая ст. 3(2)) по-разному читается юрфирмами — нужна проверка юристами по финальному тексту.

Раздел 07

Налоговая карта: вся цепочка (подтверждено на 2026 г.)

ФАТАЛЬНАЯ ТОЧКА СТРУКТУРЫ

Риск — не ставка, а два вопроса квалификации: (1) **отказ Италии в 0% у источника по PSD для транзитной ОÜ** (Кассационный суд 32149/32467-2025, тесты «beneficial owner»; ОÜ, договорно обязанная передавать прибыль держателям токенов, проваливает тест «dominion» — паттерн датских дел CJEU). (2) **Как Эстония квалифицирует выплату по токену: процент (0%) или распределение прибыли (22/78).** Оба вопроса требуют местных консультантов + обязывающего предварительного решения.

Италия — уровень PropCo

СТАТЬЯ	СТАВКА	ПРИМЕЧАНИЕ
IRES	24%	«premile» 20% был только на 2025 г., не продлён
IRAP	3,9% (до 4,82%)	региональные ±0,92 п.п.
IMU (отель, кат. D/2)	0,86–1,06%	на 100% вычитается из IRES
НДС (размещение)	10%	льготная ставка

Удержание у источника: Италия → Эстония

МАРШРУТ	СТАВКА	УСЛОВИЕ / РИСК
По умолчанию	26%	—

Компания ЕС (ст. 27(3-ter))	1,2%	обложение корпоративным налогом в ЕС — безопасное рабочее допущение
PSD	0%	≥10% доли + 1 год + BO + GAAR — высокий риск отказа
Процент / IRD	26% / 0%	процент с участием в прибыли может исключаться из IRD; ст. 44 переквалифицирует в акции; ст. 109(9) запрещает вычет; потолок 30% EBITDA

Критическое различие в дизайне (ст. 109(9)): если участие в прибыли определяет **размер** выплаты — вычета нет; если только **условие** выплаты (сумма фиксирована, платёж при наличии прибыли) — вычет сохраняется.

Эстонская ОÜ + инвестор + основатели

СТАТЬЯ	СТАВКА / ПРАВИЛО
Эстония: распределённая / нераспределённая прибыль	22/78 · 0%
Эстонское удержание (дивиденды / проценты за рубеж)	0% / 0%
Освобождение при редистрибуции (доля ≥10% в дочке ЕС)	итальянские дивиденды, переданные дальше как дивиденды, — 0% эстонского CIT (краеугольный камень)
Квалификация выплаты по токену	Открытый вопрос: процент → налога нет; распределение прибыли → 22/78. Нужно обязывающее решение EMTA
Инвестор: Италия / Германия / Эстония	26% / 26,375% / 22%
Основатели-резиденты Турции: эстонское удержание / турецкий НДФЛ	0% / 15–40% прогрессивно
Турецкое 50%-е освобождение (доля ≥20% + репатриация, Указ 11257)	эффективный максимум ≈ 20%
Турецкий риск CFC	С высокой вероятностью срабатывает: ≥50% турецкой доли + пассивный доход + 0% в Эстонии → накапливать прибыль в ОÜ для турецких основателей не безналогово (считается распределённой)
Альтернатива: промежуточная турецкая компания (80% освобождение, доля ≥20%)	эффективно ≈ 5%

Сквозной пример: €100 прибыли отеля в Италии → карман инвестора

СЦЕНАРИЙ	ИТАЛИЯ	у источника	ЭСТОНΙΑ	НЕТТО	ПОТЕРЯ

(a) Дивиденды, PSD 0% + эстонское освобождение	27,9	0	0	53,4	46,7%
(b) Дивиденды, 1,2% у источника + освобождение — база планирования	27,9	0,9	0	52,7	47,3%
(a') PSD 0%, но Эстония применяет 22/78	27,9	0	15,9	41,6	58,4%
(c) Заём с участием в прибыли (частичный вычет, если IRD 0% устоит)	20,7	0	0	58,7	41,3% — самый хрупкий
(d) Худший сценарий: полностью прибыльно-зависимый «заём» приравнен к акциям	27,9	18,8	0	~39,5	~60,5%

Влияние на модель: чтобы предложить инвестору 8–12% брутто, актив должен генерировать примерно в **1,7–2,4 раза больше** доналоговой доходности. Сценарий (b) — база планирования; (a) — апсайд, (c) — только при сильном юридическом заключении, (d) — дизайн, которого следует избегать.

Раздел 08

Резюме для руководства и список действий

- **Порог вырос, но потолок общеевропейский:** €12 млн — сумма по всему ЕС, не «на страну». Механика мультистранового освобождения требует подтверждения юристами.
- **Лицензирование:** на launch верен безлицензионный self-issuance; ECSPR закрыт для своих активов; для Германии — umbrella (8–16 недель); собственная лицензия MiFID — лишь при €20–30+ млн/год.
- **Продажи в Италию фактически держать закрытыми:** дизайном языка, маркетинга и геоблокировки.
- **Налоговая база:** ~47% сквозной потери (сценарий b). Не полагаться на PSD 0%; два вопроса квалификации требуют заключений/решений до запуска.
- **Тарифная модель:** 5–6% защитимы; €15 тыс. вне рынка (нужно пакетное обоснование); 0,75% консистентен. Прибыльные аналоги — бережливые + долговые + однорыночные.
- **Рыночное предупреждение:** запуск в эпоху консолидации — первый выпуск без дефолта важнее всего.

Действия до запуска (в порядке приоритета)

1. **Заключение о классификации инструмента** (ценная бумага MiFID?) — предпосылка всего анализа.
2. **Эстония:** обязывающее решение EMTA (квалификация выплаты по токену); подтверждение финального текста VPTS §15.
3. **Италия:** налоговое заключение по структуре выхода из PropCo (маршрут 1,2%; пределы дизайна по ст. 109(9)/44); мониторинг имплементационного регламента CONSOB.
4. **Турция:** сравнительный анализ позиции CFC и альтернативы с турецким холдингом (80% освобождение).
5. **RFQ по PSP:** запрос предложений у Lemonway + securpay + Mangopay + ConnectPay + Treezor с перечнем вопросов из раздела 03.
6. **Решение по Германии:** при выходе на рынок — оферты umbrella от Effecta / DonauCapital / Concedus.
7. **Ревизия финансовой модели:** пересчёт сценариев с общеевропейским потолком €12 млн, налоговой базой 47%, CAC $\geq$ €200 и требованием чистой доходности инвестора 8%+.

Методология: 7 параллельных исследовательских агентов, анализ 300+ источников (20 августа 2026 г.). Из-за частичных ограничений доступа к сайтам-источникам часть первичных текстов верифицирована по поисковым выдержкам; неподтверждённые пункты явно помечены в полной версии отчёта (репозиторий: docs/euro-tech/2026-08-20-arastirma-raporu.md). Настоящий отчёт не является юридической или налоговой консультацией; до запуска обязательны подтверждения профильных местных консультантов.